

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/25/6418

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (שינוי שיטת חישוב דמי חניה בחניון ופטור מתשלום עבור עשר הדקות הראשונות), התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 1ב70 – בפקודת התעבורה¹, בסעיף 1ב70 –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "לפי זמן חניה, כשהוא מחושב לפי דקות" יבוא "לפי יחידות זמן שמשך כל אחת מהן לא יעלה על 15 דקות";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), מפעיל חניון כאמור באותו סעיף קטן לא יגבה דמי חניה בחניון בעד עשר הדקות הראשונות של זמן חניה, ובלבד שנהג הרכב יצא מהחניון במהלכו."

דבר ה ס ב ר

טרם כניסתו לתוקף של חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 136), התשפ"ה–2024 (להלן – תיקון מס' 136), קבע סעיף 1ב70 לפקודת התעבורה כי משעת החנייה השנייה ואילך מחויב מפעיל חניון לגבות דמי חניה לפי יחידות זמן של רבע שעה. מודל הגבייה האמור יצר במקרים רבים גבייה של תשלום גבוה עבור זמן חניה הנמוך משעה, אך מנגד, הועיל למי שחנו לפרק זמן שעולה על שעה. לצד זאת, ברשויות מקומיות ובחניונים רבים התקבע נוהג שלפיו בעד עשר הדקות הראשונות של החניה לא נגבו דמי חניה, בין אם באופן רשמי ובין אם כמדיניות הנהוגה בפועל, וזאת כדי לאפשר ללקוחות החניון להוריד ולאסוף נוסעים, לבצע מטלות קצרות, או להיכנס לחניון לצורך התמצאות או חיפוש חניה – ללא תשלום. עם כניסתו לתוקף של תיקון מס' 136, שקבע כי דמי חניה יחושבו לפי דקות, הנוהג האמור צומצם או הופסק במקרים רבים, מה שלא היטיב עם נהגים החונים לפרק זמן קצר. תיקון מס' 136, נועד להקל על הציבור ולהפחית את המחיר עבור מי שמעוניינים לחנות לפרק זמן קצר, כך שלא ייגבה תשלום עבור "שעה שלמה" בגין חניה בת כמה דקות. אלא שבפועל, שינוי מודל

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

הגבייה של חניונים, נוצל על ידי חלק ממפעילי החניונים לשם העלאת מחירים, ולא הביא להפחתה המצופה בעלות החניה לציבור.

נוסף על כך, המעבר למערכות חיוב דיגיטליות, שמחשבת תשלום על חניה לפי דקות, לווה במקרים רבים בביטול האפשרות לשלם במזומן בעמדות תשלום נגישות (למשל, כספומטים שהוצבו סמוך למעליות או ביציאה מהחניון). מצב זה פגע במיוחד באוכלוסיות חלשות, אוכלוסיות מבוגרות ובמי שאינם עושים שימוש סדיר באמצעי תשלום דיגיטליים ואפליקציות.

לאור האמור, יש לקבוע הסדר מאוזן המשלב בין הרצון להגן על נהגים החונים לפרקי זמן קצרים לבין הצורך למנוע עליות מחירים בלתי סבירות ולשמור על מודל גבייה פשוט ושקוף.

לפיכך מוצע לקבוע שעשר הדקות הראשונות של חניה יהיו פטורות מתשלום, ובלבד שהנהג יצא מהחניון במהלכן. כן מוצע שהתשלום בעד יתרת זמן החניה, יחושב לפי יחידות זמן שמשך כל אחת מהן לא יעלה על חמש עשרה דקות. יצוין כי תישמר אפשרות התשלום במזומן, תוך עיגול דמי החניה כלפי מעלה לסכום הקרוב בשקלים חדשים, כדי להבטיח נגישות גם למי שאינם משתמשים באמצעי תשלום דיגיטליים.

הסדר כאמור יעגן בחוק את הנוהג שהיה קיים טרם תיקון מס' 136, לפיו לא ייגבו דמי חניה בעד 10 דקות ראשונות של זמן חניה. כמו כן, ההסדר האמור ימנע גביית תשלום לפיה זמן החניה מחושב לפי דקה, אשר מייצרת לעתים חיוב יתר ומביאה להעלאת מחירים.

בדרך זו, ההסדר המוצע נועד לאזן בין הגנה על לקוחות החונים למשך פרקי זמן קצרים, מניעת ניצול השינוי הרגולטורי להעלאות מחירים נרחבות ושמירה על נגישות למגוון אוכלוסיות בעת ביצוע תשלום בחניונים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ו (29.12.2025)